سلسلة المقررات العلمية

المأمول

في تسهيل الأصول

تأليف فضيلة الشيخ

رشيد بن محمود بن عجبر الشافعي

رئيس إدارة البحوث العلمية بوزارة

الأوقاف والشؤون الإسلامية

- أرض الصومال -

مكتبة الرشيدة
El reeshah Books
Call +252634930760

حُقُوقُ الطَّبعِ مَحفُوظَةٌ

لا يُسمح لأحد طباعة هذا الكتاب، أو نشره، أو توزيعه، أو نسخه بأي وسيلة من الوسائل، أو التعديل عليه، إلا بإذن مسبق من المؤلف.



العنوان: حارة فرحسكلة - مقابل شارع فرحسكلة - لاسعانود - الصومال / أرض الصومال.

رقم الجوال: +٢٥٢٦٣٤٩٣٠٩٦٠ أو +٢٥٢٩٠٦٠٥٦٧٦٧

رقم الواتساب: +٢٥٢٦٥٩٧٥٥٥٨٦

البريد الالكتروني:
elreeshah@gmail.com

Address:

Farhaskulle, Str. Laascaanood

Tell Number:
Telesom: +252 63 493 0960
Golis: +252 90 605 6767.

WhatsApp: +252 65 9755586

E-mail: elreeshah@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

علم أصول الفقه

أُصُولُ الفِقْهِ عِلْمٌ مُهِمٌّ، أَهَمِّيَّتُهُ عَظِيمَةٌ. وَمَصَادِرُهُ مَصَادِرُ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ: الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَبَعْضُ قَوَاعِدِهِ مِنْ إِجْمَاعِ الأُمَّةِ.

وَمِنْ مَصَادِرِهِ: اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ؛ فَالقُرْآنُ نَزَلَ بِلُغَةِ العَرَب، وَكَلَامُ النَّبِيِّ ﷺ أَفْصَحُ كَلَامِ العَرَبِ؛ وَلِذَلِكَ كَانَتِ اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ مُهِمَّةً فِي أُصُولِ الفِقْهِ وَسَائِرِ العُلُومِ.

تعريف أصول الفقه:

يُعَرَّفُ بِاعْتِبَارَيْنِ:

الأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ المُفْرَدَاتِ، أَيْ: كَلِمَة (الأُصُولِ) وَحْدَهَا، وَكَلِمَة (الفقه) وَحْدَهَا، ثُمَ يُعَرَّفُهَا مُجْتَمِعَةً.

أُصُول: الأَصْلُ: مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

وَالفِقْهُ لُغَةً: الفَهْمُ.

وَفِي الاِصْطِلَاحِ: مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

المَعْرِفَةُ تَشْمَلُ نَوْعَيْنِ مِنَ الإِدْرَاكِ: العِلْمَ، وَالظَّنَّ.

* **الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ:** كَالوُجُوبِ، وَالتَّحْرِيمِ. يَخْرُجُ بِذَلِكَ غَيْرُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.

* **العَمَلِيَّة:** تَخْرُجُ الأَحْكَامُ العَقَدِيَّةُ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الفِقْهِ فِي الاصْطِلَاحِ.

* **بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ:** أَيِ: الدَّلِيلِ الخَاصِّ بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ الخَاصَّةِ.

تعريف علم أصول الفقه:

يَبْحَثُ عَنْ أَدِلَّةِ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ، وَكَيْفِيَّةِ الاِسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالِ المُسْتَفِيدِ أَيْ: المُجْتَهِدِ.

وَالإِجْمَالِيَّة: المُرَادُ بِهَا: القَوَاعِدُ العَامَّةُ، مِثْلُ: «الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ، وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ، وَالصِّحَّةُ تَقْتَضِي النُّفُوذَ». فَخَرَجَ بِهِ: الأَدِلَّةُ التَّفْصِيلِيَّةُ؛ فَلَا تُذْكَرُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ.

وَكَيْفِيَّة الاِسْتِفَادَةِ مِنْهَا: مَعْرِفَةُ كَيْفَ تُسْتَفَادُ الأَحْكَامُ مِنْ أَدِلَّتِهَا، بِدِرَاسَةِ أَحْكَامِ الأَلْفَاظِ وَدِلَالَاتِهَا، كَمَا نَحْمِلُ العَامَّ عَلَى الخَاصِّ، وَالمُطْلَقَ عَلَى المُقَيَّدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَحَال المُسْتَفِيدِ: مَعْرِفَةُ المُجْتَهِدِ، وَشُرُوطِ الاِجْتِهَادِ، وَحُكْمِهِ.

فائدة هذا العلم:

١) التَّمَكُّنُ مِن اسْتِخْرَاجِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.
٢) فَهْمُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
٣) الثِّقَةُ بِأَحْكَامِ العُلَمَاءِ المُجْتَهِدِينَ.
٤) مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ الخِلَافِ، وَكَوْنِهِ مُسْتَنَدًا عَلَى قَوَاعِدَ وَأُصُولٍ.

أول من ألف في هذا الفن:

هُوَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

وَالقَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ: هِيَ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ المُتَشَابِهَةِ، تُجْمَعُ تَحْتَ قَاعِدَةٍ وَاحِدَةٍ، يُسْتَفَادُ مِنْهَا سُهُولَةُ حِفْظِ الأَحْكَامِ.

باب الأحكام

وَهُوَ لُغَةً: القَضَاءُ.

وَشَرْعًا: مَا اقْتَضَاهُ خِطَابُ الشَّرْعِ المُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ، مِنْ طَلَبٍ أَوْ تَخْيِيرٍ، أَوْ وَضْعٍ.

خِطَابُ الشَّرْعِ: أَيِ: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ.

المُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ: مَا يَتَعَلَّقُ بِأَعْمَالِهِمْ، سَوَاءٌ كَانَتْ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا، إِيجَادًا أَوْ تَرْكًا. خَرَجَ بِهِ: مَا كَانَ اعْتِقَادًا.

المُكَلَّفِينَ: مَا مِنْ شَأْنِهِمْ التَّكْلِيفُ؛ فَلَا يَشْمَلُ الصَّغِيرَ وَالمَجْنُونَ.

مِنْ طَلَبٍ: الأَمْرُ وَالنَّهْيُ، سَوَاءٌ عَلَى سَبِيلِ الإِلْزَامِ أَوِ الأَفْضَلِيَّةِ.

أَوْ تَخْيِيرٍ: أَيِ: المُبَاحِ.

أَوْ وَضْعٍ: يَدْخُلُ فِيهِ: الصَّحِيحُ وَالفَاسِدُ وَنَحْوُهُمَا، مِمَّا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ عَلَامَاتٍ أَوْ أَوْصَافٍ، لِلنُّفُوذِ أَوِ الإِلْغَاءِ.

أقسام الأحكام الشرعية:

تَنْقَسِمُ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

١) تَكْلِيفِيَّةٍ.
٢) وَوَضْعِيَّةٍ.

التَّكْلِيفِيَّةُ: الوَاجِبُ، وَالمُحَرَّمُ، وَالمَنْدُوبُ، وَالمَكْرُوهُ، وَالمُبَاحُ.

الواجب: فِي اللُّغَةِ: السَّاقِطُ وَاللَّازِمُ.

اصْطِلَاحًا: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ، كَالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ.

حُكْمُهُ: يُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ العِقَابَ تَارِكُهُ.

وَيُسَمَّى: فَرْضًا، وَفَرِيضَةً، وَحَتْمًا، وَلَازِمًا.

المندوب: لُغَةً: المَدْعُوُّ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ، لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ، كَسُنَنِ الرَّوَاتِبِ.

حُكْمُهُ: يُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ.

وَيُسَمَّى: سُنَّةً، وَمَسْنُونًا، وَمُسْتَحَبًّا.

المحرم: لُغَةً: المَمْنُوعُ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ، كَعُقُوقِ الوَالِدَيْنِ.

حُكْمُهُ: يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ العِقَابَ فَاعِلُهُ.

والمكروه: لُغَةً: المُبْغَضُ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ، لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ، كَالأَخْذِ بِالشِّمَالِ.

حُكْمُهُ: يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ.

المباح: لُغَةً: المُعْلَنُ وَالمَأْذُونُ فِيهِ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ لِذَاتِهِ.

حُكْمُهُ: مَا دَامَ عَلَى وَصْفِ الإِبَاحَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ.

وَيُسَمَّى: حَلَالًا، وَجَائِزًا.

الأحكام الوضعية:

مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ أَمَارَاتٍ لِثُبُوتِ شَيْءٍ أَوِ انْتِفَاءُهُ، أَوْ صِحَّتُهُ أَوْ بُطْلَانُهُ.

مِنْهَا: الصِّحَّةُ وَالفَسَادُ.

الصحيح: لُغَةً: السَّلِيمُ مِنَ المَرَضِ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا تَرَتَّبَتْ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ.

فَمِنَ العِبَادَاتِ: مَا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ الطَّلَبُ. وَمِنَ العُقُودِ: مَا تَرَتَّبَتْ آثَارُهُ عَلَى وُجُودِهِ، كَنَقْلِ المِلْكِ.

وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ: تَمَامُ شُرُوطِهِ، وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهِ.

فَفِي العِبَادَاتِ: كَأَنْ يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ، مَعَ انْتِفَاءِ مُبْطِلَاتِهَا.

فَإِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنَ المَوَانِعِ، امْتَنَعَتِ الصِّحَّةُ، كَأَنْ يُصَلِّيَ بِلَا طَهَارَةٍ، أَوْ يَبِيعَ مَا لَا يَمْلِكُ.

وَمِثَالُ المَانِعِ: أَنْ يَتَطَوَّعَ بِنَفْلٍ فِي وَقْتِ نَهْيٍ، وَفِي العُقُودِ أَنْ يَبِيعَ بَعْدَ أَذَانِ الجُمُعَةِ الثَّانِي مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ.

والفاسد لُغَةً: الذَّاهِبُ ضَيَاعًا وَخُسْرَانًا.

وَاصْطِلَاحًا: مَا لَا تَتَرَتَّبُ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ عِبَادَةً أَوْ عَقْدًا.

فَالفَاسِدُ مِنَ العِبَادَاتَ: مَا لَا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ الطَّلَبُ، كَالصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا.

وَالفَاسِدُ مِنَ العُقُودِ: مَا لَا تَتَرَتَّبُ آثَارُهُ عَلَيْهِ، كَبَيْعِ المَجْهُولِ.

وَكُلُّ فَاسِدٍ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ مِنَ التَّعَدِّي.

مسألة: في الفرق بين الفاسد والباطل:

لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: فَفَرْقٌ بَيْنَ الإِحْرَامِ الفَاسِدِ وَالبَاطِلِ.

فَالفَاسِدُ: مَا وَطِئَ فِيهِ المُحَرَّمُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ. وَالبَاطِلُ: مَا ارْتَدَّ فِيهِ عَنِ الإِسْلَامِ.

وَفِي النِّكَاحِ: فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ الفَاسِدِ، وَالنِّكَاحِ البَاطِلِ.

فَالفَاسِدُ: مَا اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي فَسَادِهِ، كَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ. وَالبَاطِلُ: مَا أَجْمَعُوا عَلَى بُطْلَانِهِ، كَنِكَاحِ المُتْعَةِ وَالمُعْتَدَّةِ.

باب العلم

وَالعِلْمُ تَعْرِيفُهُ: إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدْرَاكًا جَازِمًا.

فَإِذَا عُدِمَ الإِدْرَاكُ فَيُسَمَّى جَهْلًا، وَهُوَ إِمَّا جَهْلٌ بَسِيطٌ (عَدَمُ الإِدْرَاكِ بِالكُلِّيَّةِ)، وَإِمَّا جَهْلٌ مُرَكَّبٌ.

وَالجَهْلُ المُرَكَّبُ هُوَ: إِدْرَاكُ الشَّيْءِ إِدْرَاكًا غَيْرَ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ.

وَالإِدْرَاكُ الَّذِي يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ غَيْرَ الجَازِمِ، فَإِنْ كَانَ الاِحْتِمَالُ قَوِيًّا، فَالاِحْتِمَالُ الرَّاجِحُ هُوَ (الظَّنُّ)، وَالاِحْتِمَالُ المَرْجُوحُ (الوَهْمُ)، وَإِنْ تَسَاوَى مَعَ الاِحْتِمَالِ الآخَرِ فَهُوَ (الشَّكُّ).

يَنْقَسِمُ العِلْمُ إِلَى: ضَرُورِيٍّ، وَنَظَرِيٍّ.

الضَّرُورِيُّ: هُوَ العِلْمُ الَّذِي تَضْطَرُّ إِلَى تَصْدِيقِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا اسْتِدْلَالٍ لِإِثْبَاتِهِ.

كَالعِلْمِ أَنَّ النَّارَ حَارَّةٌ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

النَّظَرِيُّ: مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ وَبَحْثٍ، كَالعِلْمِ بِوُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ.

أقسام الكلام

يُقْسَمُ الكَلَامُ بِاعْتِبَارِ إِمْكَانِ وَصْفِهِ بِالصِّدْقِ وَالكَذِبِ إِلَى: خَبَرٍ وَإِنْشَاءٍ.

الخبر:

مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ أَوِ الكَذِبِ لِذَاتِهِ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ المُخْبَرِ بِهِ.

فَالخَبَرُ مِنْ حَيْثُ المُخْبَرِ بِهِ، يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

١) مَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ بِالكَذِبِ، كَخَبَرِ اللهِ وَرَسُولِهِ الثَّابِتِ عَنْهُ.
٢) مَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ بِالصِّدْقِ، كَالخَبَرِ عَنِ المُسْتَحِيلِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا.
شَرْعًا: كَمُدَّعِي الرِّسَالَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ. عَقْلًا: الخَبَرُ عَنِ اجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ، فَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ التَّكْذِيبِ.
٣) مَا يَتَحَمَّلُ الصِّدْقَ وَالكَذِبَ لِذَاتِهِ.

الإنشاء:

مَا لَا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالكَذِبَ، كَالأَمْرِ، وَالنَّهْيِ، وَالعَرْضِ؛ فَمَدْلُولُهُ لَيْسَ مُخْبَرًا عَنْهُ.

وَيُتَعَامَلُ بِالخَبَرِ وَالإِنْشَاءِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُمَا.

وَقَدْ يَكُونُ الكَلَامُ مِنْ زَاوِيَةٍ خَبَرًا، وَمِنْ زَاوِيَةٍ أُخْرَى إِنْشَاءً، كَـ (بِعْتُ وَقَبِلْتُ).

فَهِيَ بِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِ العَقْدِ عَلَيْهَا إِنْشَاءٌ، وَبِاعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ العَاقِدِ خَبَرٌ.

وَقَدْ يَأْتِي الكَلَامُ بِصُورَةِ الخَبَرِ، وَالمُرَادُ بِهِ الإِنْشَاءُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]، وَمِثَالُ العَكْسِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَٰيَٰكُمْ﴾ [العَنكَبُوت: ١٢] ، فَهِيَ بِصُورَةِ الإِنْشَاءِ، وَالمُرَادُ بِهَا الخَبَرُ.

فَائِدَتُهُ: تَنْزِيلُ الشَّيْءِ المُخْبَرِ عَنْهُ مَنْزِلَةَ المَفْرُوضِ المُلْزَمِ بِهِ.

باب الحقيقة والمجاز

يَنْقَسِمُ الكَلَامُ مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالِهِ إِلَى: حَقِيقَةٍ، وَمَجَازٍ.

الحقيقة:

اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ، مِثْلُ: (أَسَدٌ) لِلْحَيَوَانِ المُفْتَرِسِ.

أَي: اللَّفْظُ إِذَا اسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ، فَهُوَ حَقِيقَةٌ، فَمَا خَالَفَ الحَقِيقَةَ اللُّغَوِيَّةَ فَهُوَ مَجَازٌ.

وَقِيلَ الحَقِيقَةُ: اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ اصْطِلَاحًا.

أَيْ: مَا وُضِعَ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ حَقِيقَةً، وَمَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَيْضًا يُعْتَبَرُ حَقِيقَةً فِي الشَّرْعِ، وَمَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَهُوَ حَقِيقَةٌ عُرْفًا.

الحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ: إِذَا تَكَلَّمَ أَهْلُ الشَّرْعِ بِلَفْظِ الصَّلَاةِ، فَنَفْهَمُ الحَقِيقَةَ الَّتِي يُرِيدُونَهَا، وَكَذَا الحَجُّ وَالصَّوْمُ.

وَإِذَا تَكَلَّمَ أَهْلُ العُرْفِ بِعُرْفِهِمْ، فَنَفْهَمُ بِالحَقِيقَةِ الَّتِي يُرِيدُونَهَا.

وَالعُرْفُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَامًّا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَاصًّا، كَأَنْ يَكُونَ مُخْتَصًّا عِنْدَ أَهْلِ فَنٍّ مُعَيَّنٍ.

فَائِدَةُ مَعْرِفَةِ تَقْسِيمِ الحَقِيقَةِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: حَمْلُ كُلِّ لَفْظٍ عَلَى مَعْنَاهُ الحَقِيقِيِّ فِي مَوْضِعِ اسْتِعْمَالِهِ.

المجاز:

اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ، كَأَسَدٍ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ.

وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى مَجَازِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ، وَقَرِينَةٍ تَصْرِفُ اللَّفْظَ مِنَ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ إِلَى المَعْنَى المَجَازِيِّ، وَعَلَاقَة، وَهِيَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا تَشْبِيهٌ أَوْ لَا يَكُونُ فِيهَا تَشْبِيهٌ.

وَمِنْهُ: المَجَازُ المُرْسَلُ: كَأَنْ تَقُولَ: (رَعَيْنَا المَطَرَ)، فَالمَطَرُ مَجَازٌ، وَلَوْ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى التَّشْبِيهِ فَهُوَ الاِسْتِعَارَةُ.

مِثَالٌ لِلْمَجَازِ العَقْلِيِّ: (أَنْبَتَ المَطَرُ العُشْبَ)، فَالمَجَازُ فِي إِسْنَادِ الإِنْبَاتِ إِلَى المَطَرِ.

وَمِنَ المَجَازِ المُرْسَلِ: التَّجَوُّزُ بِالزِّيَادَةِ أَوِ بِالحَذْفِ.

مِثَالُ التَّجَوُّزِ بِالزِّيَادَةِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ [الشُّورَى : ١١] ، الكَافُ زَائِدَةٌ لِتَأْكِيدِ نَفْيِ المِثْلِ للهِ تَعَالَى.

وَمِثَالُ المَجَازِ بِالحَذْفِ: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يُوسُف : ٨٢].

تَنْبِيهٌ: تَقْسِيمُ الكَلَامِ إِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ هُوَ المَشْهُورُ عَنِ المُتَأَخِّرِينَ فِي القُرْآنِ وَغَيْرِهِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا مَجَازَ فِي القُرْآنِ.

وَقِيلَ: لَا مَجَازَ فِي القُرْآنِ وَلَا فِي غَيْرِهِ. وَهُوَ الصَّوَابُ (ابْنُ عُثَيْمِينَ).

باب الأمر

تعريفه:

قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الاِسْتِعْلَاءِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [البَقَرَة: ٤٣].

وَالمُرَادُ بِالفِعْلِ: الإِيجَادُ.

خَرَجَ بِهِ: الإِشَارَةُ، وَالنَّهْيُ، وَالاِلْتِمَاسُ، وَالدُّعَاءُ وَغَيْرُهَا، مِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْ صِيغَةِ الأَمْرِ بِالقَرَائِنِ.

وَالاِلْتِمَاسُ: أَنْ يَطْلُبَ الفِعْلَ مِنَ المُسَاوِي لَهُ.

وَالدُّعَاءُ: أَنْ يَطْلُبَ مِمَّنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ.

صيغ الأمر:

١) فِعْلُ الأَمْرِ: ﴿ٱتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [العَنكَبُوت : ٤٥].

٢) اسْمُ فِعْلِ الأَمْرِ: (حي على الصلاة).

٣) المَصْدَرُ النَّائِبُ عَنْ فِعْلِ الأَمْرِ: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ﴾ [مُحَمَّد : ٤].

٤) المُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَامِ الأَمْرِ: ﴿لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ [الفَتْح : ٩].

وَيُسْتَفَادُ طَلَبُ الفِعْلِ مِنْ عِبَارَاتٍ أُخْرَى غَيْرِ صِيغَةِ الأَمْرِ، كَأَنْ يُوصَفَ بِأَنَّهُ فَرْضٌ، أَوْ وَاجِبٌ، أَوْ مَنْدُوبٌ، أَوْ طَاعَةٌ، أَوْ يُمْدَحُ فَاعِلُهُ، أَوْ يُذَمُّ تَارِكُهُ، أَوْ يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهِ ثَوَابٌ، أَوْ يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ عِقَابٌ.

* **مَا تَقْتَضِيهِ صِيغَةُ الأَمْرِ:** عِنْدَ الإِطْلَاقِ تَقْتَضِي وُجُوبَ المَأْمُورِ بِهِ، وَالمُبَادَرَةَ بِفِعْلِهِ فَوْرًا.

* **دَلِيلُ أَنَّ الأَمْرَ يَقْتَضِي الوُجُوبَ:** ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ﴾ [النُّور : ٦٣]. دَلَّ أَنَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْتَضِي الوُجُوبَ.

* **دَلِيلُ الفَوْرِيَّةِ:** ﴿فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَٰتِ﴾ [البَقَرَة : ١٤٨].

- وَقَدْ يَخْرُجُ الأَمْرُ عَنِ الوُجُوبِ وَالفَوْرِيَّةِ بِدَلِيلٍ وَقَرِينَةٍ.

- فَقَدْ يَخْرُجُ عَنِ الوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ: ﴿أَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البَقَرَة : ٢٨٢]، فَالأَمْرُ بِالإِشْهَادِ عَلَى التَّبَايُعِ لِلنَّدْبِ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ، وَلَمْ يُشْهِدْ.

- وَقَدْ يَخْرُجُ إِلَى الإِبَاحَةِ: وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ ذَلِكَ إِذَا وَرَدَ بَعْدَ الحَظْرِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ﴾ [المَائِدَة : ٢]. أَوْ جَوَابًا لِمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَحْظُورٌ؛ فَيَدُلُّ عَلَى الإِبَاحَةِ: «**اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ**».

- وَقَدْ يَخْرُجُ مِنَ الوُجُوبِ إِلَى التَّهْدِيدِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ﴾ [فُصِّلَت : ٤٠]، فَذِكْرُ الوَعِيدِ بَعْدَ الأَمْرِ المَذْكُورِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لِلتَّهْدِيدِ.

- وَيَخْرُجُ الأَمْرُ عَنِ الفَوْرِيَّةِ إِلَى التَّرَاخِي بِدَلِيلٍ، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ.

- وَإِذَا لَمْ يَتِمِ المَأْمُورُ إِلَّا بِشَيْءٍ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، فَالوَسِيلَةُ تَأْخُذُ حُكْمَ الغَايَةِ.

باب النهي

وَهُوَ: «قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الكَفِّ عَلَى وَجْهِ الاِسْتِعْلَاءِ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ». وَهِيَ المُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَا النَّاهِيَةِ: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا﴾ [الأَنْعَام : ١٥٠].

خَرَجَ بِهِ: الإِشَارَةُ؛ فَلَا تُسَمَّى نَهْيًا وَإِنْ أَفَادَتْ مَعْنَاهُ.

وَخَرَجَ بِهِ: الأَمْرُ؛ لِأَنَّهُ طَلَبُ الفِعْلِ.

وَخَرَجَ: الاِلْتِمَاسُ وَالدُّعَاءُ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْهُ النَّهْيُ بِالقَرَائِنِ.

وَقَدْ يُسْتَفَادُ طَلَبُ الكَفِّ بِغَيْرِ صِيغَةِ النَّهْيِ، كَأَنْ يُوصَفَ الفِعْلُ بِالتَّحْرِيمِ، أَوِ القُبْحِ، أَوِ الذَّمِّ، فَكُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الكَفِّ.

صِيغَةُ النَّهْيِ تَقْتَضِي عِنْدَ الإِطْلَاقِ تَحْرِيمَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَفَسَادَهُ.

دَلِيلُ التَّحْرِيمِ: ﴿وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ﴾ [الحَشْر : ٧]. وَدَلِيلُ أَنَّهُ يَقْتَضِي الفَسَادَ: «**مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ**».

وَقَاعِدَةُ المَذْهَبِ: إِذَا كَانَ النَّهْيُ يَعُودُ إِلَى ذَاتِ الفِعْلِ فَهُوَ بَاطِلٌ، كَالصَّوْمِ يَوْمَ العِيدِ، وَالبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي.

أَوْ يَعُودُ إِلَى شَرْطِ الفِعْلِ فَهُوَ بَاطِلٌ، كَسِتْرِ الرَّجُلِ عَوْرَتَهُ بِالحَرِيرِ فِي الصَّلَاةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الحَمْلِ.

وَإِنْ كَانَ النَّهْيُ عَائِدًا إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، كَنَهْيِ الرَّجُلِ عَنْ لُبْسِ عِمَامَةِ الحَرِيرِ، فَلَوْ صَلَّى وَهِيَ عَلَيْهِ صَحَّتْ مَعَ الإِثْمِ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَعُودُ لِذَاتِ الصَّلَاةِ وَلَا شَرْطِهَا.

وَقَدْ يُخْرَجُ عَنْ قَاعِدَةِ: «النَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ» إِلَى مَعَانٍ أُخْرَى، بِدَلِيلٍ وَقَرِينَةٍ، مِنْهَا: الكَرَاهَةُ وَالإِرْشَادُ.

وَيَدْخُلُ فِي خِطَابِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ: المُكَلَّفُ، وَهُوَ: البَالِغُ العَاقِلُ.

وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ، لَكِنَّ الكَافِرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ حَتَّى يُسْلِمَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ﴾ [التَّوْبَة : ٥٤]. وَلَا يُؤْمَرُ بِقَضَائِهِ إِذَا أَسْلَمَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأَنفَال : ٣٨].

موانع التكليف:

الجَهْلُ، وَالنِّسْيَانُ، وَالإِكْرَاهُ.

الجَهْلُ: عَدَمُ العِلْمِ، فَمَتَى فَعَلَ المُكَلَّفُ مُحَرَّمًا جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَتَى مَا تَرَكَ وَاجِبًا جَاهِلًا بِوُجُوبِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ إِنْ فَاتَ وَقْتُهُ.

النِّسْيَانُ: ذُهُولُ القَلْبِ عَنْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، فَمَتَى فَعَلَ مُحَرَّمًا نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا نَاسِيًا فَيُعْفَى عَنْهُ حَالَ نِسْيَانِهِ، وَيَقْضِيهِ إِذَا تَذَكَّرَ.

الإِكْرَاهُ: إِلْزَامُ الشَّخْصِ بِمَا لَا يُرِيدُهُ، فَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى مُحَرَّمٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَالَ الإِكْرَاهِ، وَعَلَيْهُ قَضَاؤُهُ إِذَا زَالَ الإِكْرَاهُ.

وَهَذِهِ المَوَانِعُ فِي حُقُوقِ اللهِ، لَا الآدَمِيِّينَ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ.

باب العام

العَامُّ لُغَةً: الشَّامِلُ.

وَاصْطِلَاحًا: اللَّفْظُ المُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ أَلْفَاظِهِ بِلَا حَصْرٍ.

مِثَالُهُ: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿١٣﴾﴾ [الانفِطَار : ١٣].

يَخْرُجُ مِنْهُ: العَلَمُ وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الإِثْبَاتِ، مِثْلُ: (أَكْرِمَ طَالِبًا)، فَهِيَ لَا تَعُمُّ.

الصيغ التي تدل على العموم:

* مَا دَلَّ عَلَى العُمُومِ بِمَادَّتِهِ أَلْفَاظٌ بِأَصْلِهَا تَدُلُّ عَلَى العُمُومِ، كَـ (كُلٌّ، جَمِيعٌ، كَافَّةٌ، قَاطِبَةً، عَامَّة).

* أَسْمَاءُ الشَّرْطِ: ﴿مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ﴾ [فُصِّلَت : ٤٦].

* أَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ: ﴿مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾﴾ [القَصَص : ٦٥] ، مَاذَا تَشْمَلُ أَي جَوَاب.

* الأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ: ﴿وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ﴾ [الزُّمَر : ٣٣].

* النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ أَوِ النَّهْيِ أَوِ الشَّرْطِ أَوِ الاِسْتِفْهَامِ الإِنْكَارِيِّ.

- النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ: ﴿وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [ص: ٦٥].

- النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ: ﴿۞ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗا﴾ [النِّسَاء : ٣٦].

- النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ: ﴿إِن تُبۡدُواْ شَيۡـًٔا أَوۡ تُخۡفُوهُ﴾ [الأَحْزَاب : ٥٤].

- الاِسْتِفْهَامُ الإِنْكَارِيُّ: ﴿مَّنۡ إِلَٰهٌ غَيۡرُ ٱللَّهِ﴾ [الأَنْعَام : ٤٦].

- المُفْرَدُ المُعَرَّفُ بِالإِضَافَةِ مُفْرَدًا كَانَ أَوْ مَجْمُوعًا: ﴿وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ﴾ [المَائِدَة: ٧].

- المُعَرَّفُ بِـ(أَلْ) الاِسْتِغْرَاقِيَّةِ، مُفْرَدًا كَانَ أَوْ مَجْمُوعًا: ﴿وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا ٢٨﴾ [النِّسَاء : ٢٨]. ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ﴾ [النُّور : ٥٩].

العمل بالعام:

يَجِبُ العَمَلُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ العَامِّ حَتَّى يَثْبُتَ تَخْصِيصُهُ، وَإِذَا وَرَدَ العَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ، فَالعِبْرَةُ بِاللَّفْظِ العَامِّ.

الخاص

لُغَةً: ضِدُّ العَامِّ.

وَاصْطِلَاحًا: اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَحْصُورٍ بِشَخْصٍ أَوْ عَدَدٍ، كَأَسْمَاءِ الأَعْلَامِ، وَالإِشَارَةِ، وَالعَدَدِ.

وَالتَّخْصِيصُ لُغَةً: ضِدُّ التَّعْمِيمِ.

وَاصْطِلَاحًا: إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ.

وَالمُخَصِّصُ: هُوَ فَاعِلُ التَّخْصِيصِ، وَهُوَ الشَّارِعُ أَوِ الدَّلِيلُ الَّذِي حَصَلَ بِهِ التَّخْصِيصُ.

دليل التخصيص:

دَلِيلُ التَّخْصِيصِ نَوْعَانِ: مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ.

المُتَّصِلُ: مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ. **وَالمُنْفَصِلُ**: مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ.

مِنَ المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ:

١) **الاِسْتِثْنَاءُ، وَهُوَ لُغَةً**: مِنَ الثَّنْيِ، وَهُوَ رَدُّ بَعْضِ الشَّيْءِ إِلَى بَعْضِهِ، كَثَنْيِ الحَبْلِ.

وَاصْطِلَاحًا: إِخْرَاجُ بَعْضِ أَلْفَاظِ العَامِّ بِـ (إِلَّا) أَوْ بِإِحْدَى أَخَوَاتِهَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ [العَصْر: ٢ - ٣].

٢) **تَخْصِيصُ الشَّرْطِ:** وَهُوَ (العَلَامَةُ)، وَالمُرَادُ بِهِ هُنَا: تَعْلِيقُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ وُجُودًا أَوْ عَدَمًا، مِثْلُ: (أَكْرِمِ الطُّلَّابَ إِنْ حَضَرُوا).

٣) **تَخْصِيصٌ بِالصِّفَةِ:** وَهِيَ مَا أَشْعَرَ بِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ بَعْضُ أَفْرَادِ العَامِّ مِنْ نَعْتٍ أَوْ بَدَلٍ أَوْ حَالٍ، مِثْلُ: (أَكْرِمِ الطُّلَّابَ الحَاضِرِينَ).

فَالتَّخْصِيصُ بِالِاسْتِثْنَاءِ لَهُ شُرُوطٌ:

١) الاِتِّصَالُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا.
٢) أَنْ لَا يَكُونَ المُسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ، عَدَدًا لَا صِفَةً.

ثَانِيًا: المُخَصِّصُ المُنْفَصِلُ: وَهُوَ مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: (الحِسُّ، وَالعَقْلُ، وَالشَّرْعُ).

الحِسُّ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأَحْقَاف: ٢٥]، فَالحِسُّ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُدَمِّرِ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ، فَهُوَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ.

العَقْلُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ﴾ [الزُّمَر: ٦٢]، فَهَذَا عَامٌّ مَخْصُوصٌ؛ فَالعَقْلُ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَاتَهُ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ.

وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَرَى أَنَّ الحِسَّ وَالعَقْلَ لَيْسَ مِنَ العَامِّ المَخْصُوصِ، وَإِنَّمَا مِنَ العَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ؛ إِذِ المَخْصُوصُ لَمْ يَكُنْ مُرَادًا عِنْدَ المُتَكَلِّمِ، وَلَا عِنْدَ المُخَاطَبِ، فَقَالُوا: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أَيْ: يَقْبَلُ التَّدْمِيرَ؛ فَلَا نَحْتَاجُ أَنْ نُخْرِجَ بِالحِسِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ.

التَّخْصِيصُ بِالشَّرْعِ: أَيْ تَخْصِيصُ النَّصِّ الشَّرْعِيِّ بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ آخَرَ، أَوْ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، كَالإِجْمَاعِ وَالقِيَاسِ.

* كَتَخْصِيصِ الكِتَابِ بِالكِتَابِ، وَمِثَالُهُ: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]. خُصَّ غَيْرُ المَدْخُولِ بِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأَحْزَاب: ٤٩].

* وَمِثَالُ تَخْصِيصِ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ: آيَاتُ المَوَارِيثِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ [النِّسَاء : ١١]، فَأَوْلَادُكُمْ: يَشْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ، ثُمَّ خُصَّ بِحَدِيثِ: «**لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ**»؛ فَخَرَجَ مِنْ هَذَا العُمُومِ.

* وَمِثَالُ تَخْصِيصِ الكِتَابِ بِالإِجْمَاعِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً﴾ [النُّور : ٤]، خُصَّ بِالإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ العَبْدَ يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ، وَفِي ثُبُوتِهِ نَظَرٌ.

* وَمِثَالُ تَخْصِيصِ الكِتَابِ بِالقِيَاسِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النُّور : ٢]، خُصَّ بِقِيَاسِ العَبْدِ الزَّانِي عَلَى الأَمَةِ، لِقَوْلِهِ: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ﴾ [النِّسَاء : ٢٥].

* تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالكِتَابِ قَوْلُهُ ﷺ: «**أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ**». فَيَشْمَلُ جَمِيعَ النَّاسِ، فَخُصَّ بِقَبُولِ الجِزْيَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ﴾ [التَّوْبَة : ٢٩].

* تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: «**فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ**». خُصَّ بِقَوْلِهِ ﷺ: «**لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ**».

وَقَوْلُهُ ﷺ: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». خُصَّ المُتَغَيِّرُ بِالنَّجَاسَةِ إِجْمَاعًا.

* وَمِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالقِيَاسِ قَوْلُهُ ﷺ: «البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ». خُصَّ بِقِيَاسِ العَبْدِ عَلَى الأَمَةِ فِي تَنْصِيفِ العَذَابِ.

المطلق والمقيد

المُطْلَقُ لُغَةً: ضِدُّ المُقَيَّدِ

وَاصْطِلَاحًا: مَا دَلَّ عَلَى الحَقِيقَةِ بِلَا قَيْدٍ.

مِثَالُهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ [المُجَادلَة: ٣].

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (مَا دَلَّ عَلَى الحَقِيقَةِ) العَامُّ؛ لِأَنَّهُ دَلَّ عَلَى العُمُومِ، لَا عَلَى مُطْلَقِ الحَقِيقَةِ فَقَطْ.

وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: بِلَا قَيْدٍ): المُقَيَّدُ.

الفرق بين العام والمطلق:

١) العَامُّ يَشْمَلُ الأَفْرَادَ عَلَى سَبِيلِ العُمُومِ، وَالمُطْلَقُ يَشْمَلُ الأَفْرَادَ عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ، فَيَصْدُقُ عَلَى الجَمِيعِ، لَكِنَّ المَطْلُوبَ وَاحِدٌ.
٢) العَامُّ يَرِدُ عَلَيْهِ التَّخْصِيصُ، وَالمُطْلَقُ يَرِدُ عَلَيْهِ التَّقْيِيدُ.

المُقَيَّدُ لُغَةً: مَا جُعِلَ فِيهِ قَيْدٌ مِنْ بَعِيرٍ أَوْ نَحْوِهِ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا دَلَّ عَلَى الحَقِيقَةِ بِقَيْدٍ.

مِثَالُهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النِّسَاء: ٩٢].

العمل بالمطلق:

يَجِبُ العَمَلُ بِالمُطْلَقِ عَلَى إِطْلَاقِهِ، إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَقْيِيدِهِ.

مسألة:

إِذَا وَرَدَ مُطْلَقٌ وَنَصٌّ مُقَيَّدٌ، فَنَحْمِلُ المُطْلَقَ عَلَى المُقَيَّدِ، إِنْ كَانَ الحُكْمُ وَاحِدًا، سَوَاءٌ اتَّحَدَ السَّبَبُ أَوِ اخْتَلَفَ، وَإِلَّا (أَي: اخْتَلَفَ الحُكْمُ، سَوَاءٌ اتَّحَدَ السَّبَبُ أَوِ اخْتَلَفَ) عُمِلَ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقٍ أَوْ تَقْيِيدٍ.

مَا كَانَ الحُكْمُ فِيهِمَا وَاحِدًا، وَاخْتَلَفَ فِيهِ السَّبَبُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ [المُجَادلَة: ٣]، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، فَالأَوَّلُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ، وَالثَّانِي كَفَّارَةُ قَتْلٍ، فَاخْتَلَفَ السَّبَبُ وَاتَّحَدَ الحُكْمُ، فَيُشْتَرَطُ الإِيمَانُ فِي الرَّقَبَةِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا.

وَمَا لَيْسَ الحُكْمُ فِيهِمَا وَاحِدًا مَعَ اخْتِلَافِ السَّبَبِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا﴾ [المَائِدَة : ٣٨]، وَقَوْلُهُ: ﴿فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾ [المَائِدَة: ٦]، فَتَبْقَى عَلَى إِطْلَاقِهَا، وَلَا تُقَيَّدُ.

المجمل والمبين

المجمل:

لُغَةً: المُبْهَمُ وَالمَجْمُوعُ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا يَتَوَقَّفُ فَهْمُ المُرَادِ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ، إِمَّا فِي تَعْيِينِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَيَانِ صِفَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَيَانِ مِقْدَارِهِ.

* مَا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي تَعْيِينِهِ: ﴿ٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨].

فَـ(قُرُوء) كَلِمَةٌ مُجْمَلَةٌ تَحْتَمِلُ الطُّهْرَ وَتَحْتَمِلُ الحَيْضَ.

* مَا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي بَيَانِ صِفَتِهِ: ﴿أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [البَقَرَة: ٤٣]، فَإِنَّ كَيْفِيَّةَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ مَجْهُولَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ، فَبُيِّنَتْ فِي السُّنَّةِ.

* مَا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي بَيَانِ مِقْدَارِهِ: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [البَقَرَة: ٤٣].

المبين:

وَهُوَ لُغَةً: المُظْهِرُ وَالمُوَضِّحُ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا يُفْهَمُ المُرَادُ مِنْهُ، إِمَّا بِأَصْلِ الوَضْعِ (اللُّغَةِ)، أَوْ بَعْدَ التَّبْيِينِ.

مِثَالُ مَا يُفْهَمُ المُرَادُ مِنْهُ بَعْدَ التَّبْيِينِ: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [البَقَرَة: ٤٣]؛ فَإِنَّ الإِقَامَةَ وَالأَدَاءَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُجْمَلٌ، وَلَكِنَّ الشَّارِعَ بَيَّنَهُمَا.

وَيَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ عَقْدُ العَزْمِ عَلَى العَمَلِ بِالمُجْمَلِ مَتَى حَصَلَ بَيَانُهُ.

طريقة البيان:

بَيَانُهُ ﷺ: إِمَّا بِالقَوْلِ، وَإِمَّا بِالفِعْلِ، وَإِمَّا بِهِمَا جَمِيعًا.

* **بِالقَوْلِ**: كَإِخْبَارِهِ عَنْ أَنْصَابِ الزَّكَاةِ وَمَقَادِيرِهَا، كَقَوْلِهِ ﷺ: «**فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ**»، فَهِيَ بَيَانٌ لمُجْمَلٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾.

* **وَالفِعْلُ**: قِيَامُهُ بِأَفْعَالِ المَنَاسِكِ أَمَامَ الأُمَّةِ بَيَانًا لِمُجْمَلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عِمْرَان: ٩٧].

* **وَالقَوْلُ وَالفِعْلُ**: كَبَيَانِهِ صِفَةَ الصَّلَاةِ بِالقَوْلِ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ المُسِيءِ صَلَاتَهُ، وَبِالفِعْلِ.

قَاعِدَةٌ: يَجُوزُ تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الخِطَابِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ.

باب الظاهر والمؤول

الظَّاهِرُ لُغَةً: الوَاضِحُ وَالبَيِّنُ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا دَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَى مَعْنًى رَاجِحٍ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ.

النَّصُّ: مَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا، وَيُطْلَقُ مِنْ حَيْثُ الدِّلَالَةِ عَلَى مَا لَا يَحْتَمِلُ فِي مَدْلُولِهِ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ.

وَإِنِ احْتَمَلَ مَعْنًى آخَرَ، لَكِنَّ المَعْنَى الآخَرَ احْتِمَالُهُ أَقْرَبُ فَهُوَ ظَاهِرٌ، وَيُقَابِلُهُ: الاِحْتِمَالُ الضَّعِيفُ، وَهُوَ المُؤَوَّلُ.

مِثَالُهُ: «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ»، فَالظَّاهِرُ أَنَّ المُرَادَ بِهِ الوُضُوءُ، أَيْ: غَسْلُ الأَعْضَاءِ الأَرْبَعَةِ، وَالمُؤَوَّلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الوُضُوءِ، أَيِ: النَّظَافَةِ، وَهُوَ مَعْنًى بَعِيدٌ.

وَالعَمَلُ بِالظَّاهِرِ وَاجِبٌ، إِلَّا بِدَلِيلٍ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ السَّلَفِ.

تَعْرِيفُ المُؤَوَّلِ لُغَةً: مِنَ الأَوْلِ، وَهُوَ الرُّجُوعُ.

وَشَرْعًا: مَا حُمِلَ لَفْظُهُ عَلَى المَعْنَى المَرْجُوحِ.

خَرَجَ: النَّصُّ، وَالظَّاهِرُ.

أقسام التأويل:

صَحِيحٌ مَقْبُولٌ، وَفَاسِدٌ مَرْدُودٌ.

التَّأْوِيلُ الصَّحِيحُ: هُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يُوسُف: ٨٢]، مَعْنَاهَا: أَيِ: اسْأَلْ أَهْلَ القَرْيَةِ.

وَالفَاسِدُ: مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ، كَتَأْوِيلِ المُعَطِّلَةِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۝٥﴾ [طه: ٥]، إِلَى مَعْنَى: اسْتَوْلَى، فَصَرَفُوا اللَّفْظَ عَنْ ظَاهِرِهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ.

باب النسخ

لُغَةً: الإِزَالَةُ وَالنَّقْلُ.

وَشَرْعًا: رَفْعُ حُكْمِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَوْ لَفْظِهِ بِدَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ، فَيَنْسَخُ حُكْمَ الرَّفْعِ المُتَقَدِّمِ أَوْ لَفْظَهُ.

رَفْعُ حُكْمٍ: أَيْ: تَغْيِيرُهُ مِنْ إِيجَابٍ إِلَى إِبَاحَةٍ، أَوْ مِنْ إِبَاحَةٍ إِلَى تَحْرِيمٍ مَثَلًا.

فَخَرَجَ: تَخَلُّفُ الحُكْمِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ، أَوْ لِوُجُودِ مَانِعٍ؛ فَلَا يُسَمَّى نَسْخًا.

أَوْ لَفْظَهُ: لَفْظُ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ قَدْ يَكُونُ لِلْحُكْمِ فَقَطْ، أَوْ لِلَّفْظِ دُونَ الحُكْمِ أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا.

بِدَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: فَلَا يُنْسَخُ إِلَّا نَصُّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، لَا الإِجْمَاعُ وَالقِيَاسُ.

وَالنَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلًا وَوَاقِعٌ شَرْعًا.

جَوَازُهُ عَقْلًا؛ فَلِأَنَّ اللهَ بِيَدِهِ الأَمْرُ، وَلَهُ الحُكْمُ؛ لِأَنَّهُ الرَّبُّ المَالِكُ فَلَهُ أَنْ يُشَرِّعَ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ.

وَوُقُوعُهُ شَرْعًا: فَالأَدِلَّةُ مِنْهَا قَوْلُهُ: ﴿۞ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ﴾ [البَقَرَة : ١٠٦]، وَقَوْلُهُ: «**كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا**».

وَيَمْتَنِعُ النَّسْخُ فِي الأَخْبَارِ وَالأَحْكَامِ الَّتِي تَكُونُ مَصْلَحَةً فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، كَالتَّوْحِيدِ، وَأُصُولِ الإِيمَانِ، وَالعِبَادَاتِ، وَمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، فَلَا يُمْكِنُ نَسْخُ الأَمْرِ بِهَا، وَلَا نَسْخُ النَّهْيِ عَمَّا هُوَ قَبِيحٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، كَالكُفْرِ، وَمَسَاوِئِ الأَخْلَاقِ.

شروط النسخ:

يُشْتَرَطُ فِي النَّسْخِ:

١) تَعَذُّرُ الجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ، فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ فَلَا نَسْخَ؛ لِإِمْكَانِ العَمَلِ بِكُلٍّ بِهِمَا.
٢) العِلْمُ بِتَأَخُّرِ النَّاسِخِ عَنِ المَنْسُوخِ، وَيُعْلَمُ ذَلِكَ: إِمَّا بِالنَّصِّ، أَوْ خَبَرِ الصَّحَابِيِّ، أَوِ التَّارِيخِ.
٣) ثُبُوتُ النَّاسِخِ، وَاشْتَرَطَ الجُمْهُورُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنَ المَنْسُوخِ أَوْ مُمَاثِلًا لَهُ، فَلَا يُنْسَخُ المُتَوَاتِرُ بِالآحَادِ، وَالآحَادُ يُنْسَخُ بِالمُتَوَاتِرِ وَالآحَادِ، وَالأَرْجَحُ أَنَّهُ لَا يَرْتَبِطُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ أَقْوَى أَوْ مُمَاثِلًا.

أقسام النسخ:

* مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ لَفْظُهُ. وَحِكْمَتُهُ: بَقَاءُ ثَوَابِ التِّلَاوَةِ، كَآيَةِ المُصَابَرَةِ، وَتَذْكِيرُ الأُمَّةِ بِحِكْمَةِ النَّسْخِ.

* مَا نُسِخَ لَفْظُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ، مِثْلُ: آيَةِ الرَّجْمِ.

وَحِكْمَتُهُ: اخْتِبَارُ الأُمَّةِ بِالعَمَلِ فِيمَا لَا يَجِدُونَ لَفْظَهُ بِالقُرْآنِ، وَتَحْقِيقُ إِيمَانِهِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى.

* مَا نُسِخَ لَفْظُهُ وَحُكْمُهُ، كَنَسْخِ العَشْرِ رَضَعَاتٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ.

وَيَنْقَسِمُ النَّسْخُ بِاعْتِبَارِ النَّاسِخِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

١) نَسْخُ القُرْآنِ بِالقُرْآنِ، مِثْلُ: آيَةِ المُصَابَرَةِ.

٢) نَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٠]، وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «**لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ**».

٣) نَسْخُ السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ، مِثَالُهُ: نَسْخُ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ المَقْدِسِ الثَّابِتِ بِالسُّنَّةِ بِاسْتِقْبَالِ البَيْتِ الحَرَامِ ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [البَقَرَة: ١٤٤].

٤) نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ، كَحَدِيثِ: «**كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، أَلَا فَزُورُوهَا**».

حكمة النسخ:

١) مُرَاعَاةُ مَصَالِحِ العِبَادِ بِتَشْرِيعِ مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُمْ بِدِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ.

٢) وَالتَّطَوُّرُ فِي التَّشْرِيعِ، حَتَّى يَصِلَ إِلَى الكَمَالِ.

٣) اخْتِبَارُ المُكَلَّفِينَ.

٤) اخْتِبَارُ المُكَلَّفِينَ بِالقِيَامِ بِالشُّكْرِ إِذَا كَانَ النَّسْخُ إِلَى أَسْهَل، وَالصَّبْرُ إِذَا كَانَ لِمَا هُوَ أَشَدُّ.

باب الأخبار

وَهُوَ لُغَةً: النَّبَأُ.

وَالمُرَادُ بِهِ: مَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ، أَوْ وَصْفٍ.

الفِعْلُ: فَإِنَّ فِعْلَهُ ﷺ أَنْوَاعٌ:

مِنْهَا: مَا فَعَلَهُ بِمُقْتَضَى الجِبِلَّةِ، كَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنَّوْمِ، فَلَا حُكْمَ لَهُ بِذَاتِهِ، وَلَكِنْ قَدْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ لِسَبَبٍ أَوْ صِفَةٍ.

وَمِنْهَا: مَا فَعَلَهُ بِحَسَبِ العَادَةِ، كَصِفَةِ اللِّبَاسِ وَالرُّكُوبِ، فَمُبَاحٌ بِحَدِّ ذَاتِهِ، وَقَدْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ لِسَبَبٍ أَوْ صِفَةٍ.

وَمِنْهَا: مَا فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِيَّةِ، فَيَكُونُ مُخْتَصًّا بِهِ، كَالوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، وَلَا يُحْكَمُ بِالخُصُوصِيَّةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ التَّأَسِّي بِهِ.

وَمِنْهَا: مَا فَعَلَهُ تَعَبُّدًا، فَإِنَّهُ فِي حَقِّنَا مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ التَّعَبُّدِيَّ يَدُلُّ عَلَى المَشْرُوعِيَّةِ، كَمَا كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ بِالوُضُوءِ.

وَمِنْهَا: مَا فَعَلَهُ لِبَيَانِ مُجْمَلٍ مِنَ الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ ذَلِكَ النَّصِّ المُبَيِّنِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّنَا، فَإِنْ كَانَ المُجْمَلُ وَاجِبًا فَبَيَانُهُ وَاجِبٌ، وَإِنْ كَانَ سُنَّةً فَبَيَانُهُ سُنَّةٌ.

مسألة التقرير:

وَتَقْرِيرُهُ ﷺ عَلَى الشَّيْءِ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي أَقَرَّهُ، قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا، كَإِقْرَارِهِ الأَمَةَ بِقَوْلِهَا: (اللَّهُ فِي السَّمَاءِ)، فَالنَّبِيُّ ﷺ لَا يَسْكُتُ عَنِ البَاطِلِ.

وَمِثَالُ إِقْرَارِهِ عَلَى الفِعْلِ: إِقْرَارُهُ لِصَاحِبِ السَّرِيَّةِ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ، فَيَخْتِمُ بِـ ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١﴾ [الإخلاص: ١].

الوَصْفُ: مِثَالُ مَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَصْفٍ فِي خُلُقِهِ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ).

وَمِثَالُ مَا أُضِيفَ لَهُ فِي خِلْقَتِهِ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَبْعَةً مِنَ الرِّجَالِ).

أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه:

١) مَرْفُوعٌ. ٢) مَوْقُوفٌ. ٣) مَقْطُوعٌ.

المَرْفُوعُ: مَا نُسِبَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، إِمَّا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، (مَا أُضِيفَ لِسُنَّتِهِ أَوْ عَهْدِهِ، مِمَّا لَا يَدُلُّ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ إِيَّاهُ. وَمِنْهُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا وَنُهِينَا).

المَوْقُوفُ: مَا نُسِبَ لِلصَّحَابِيِّ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ، إِلَّا إِذَا خَالَفَ نَصًّا أَوْ قَوْلَ صَحَابِيٍّ آخَرَ.

وَالصَّحَابِيُّ: مَنِ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ.

المَقْطُوعُ: مَا نُسِبَ لِلتَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ. **وَالتَّابِعِيُّ**: هُوَ مَنِ اجْتَمَعَ بِالصَّحَابِيِّ مُؤْمِنًا بِالرَّسُولِ ﷺ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ.

باب الإجماع

لُغَةً: العَزْمُ وَالاِتِّفَاقُ.

وَاصْطِلَاحًا: اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

وَلَوْ حَصَلَ الخِلَافُ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ لَا يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ.

وَلَوِ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حُكْمٍ، فَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِالإِجْمَاعِ، بَلْ بِإِقْرَارِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَصَارَ الدَّلِيلُ بِالسُّنَّةِ.

مَسْأَلَةٌ: الإِجْمَاعُ حُجَّةٌ، لِأَدِلَّةٍ مِنْهَا: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [البَقَرَة: ١٤٣]، فَعَلَى هَذَا، إِذَا اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ فَهُوَ مَقْبُولٌ.

وقوله: ﴿فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النِّسَاء: ٥٩]، فَمَفْهُومُ المُخَالَفَةِ: أَنَّ مَا اتَّفَقْتُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ حُجَّةٌ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «**لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ**»، وَقَوْلُهُ ﷺ: «**وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ**».

أنواع الإجماع:

١) قَطْعِيٌّ. ٢) ظَنِّيٌّ.

القَطْعِيُّ: مَا يُعْلَمُ وُقُوعُهُ مِنَ الأُمَّةِ بِالضَّرُورَةِ، كَالإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَتَحْرِيمِ الزِّنَا، وَمَنْ أَنْكَرَهُ كَفَرَ.

وَالظَّنِّيُّ: مَا لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالتَّتَبُّعِ وَالاِسْتِقْرَاءِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى خِلَافِ نَصِّ دَلِيلٍ صَحِيحٍ غَيْرِ مَنْسُوخٍ.

شروط وجوب الإجماع:

١) أَنْ يَثْبُتَ الإِجْمَاعُ بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ، بِأَنْ يَكُونَ: إِمَّا مَشْهُورًا بَيْنَ العُلَمَاءِ، أَوْ يَكُونَ نَاقِلُهُ ثِقَةً وَاسِعَ الاِطِّلَاعِ.

٢) أَنْ لَا يَسْبَقَهُ خِلَافٌ مُسْتَقِرٌّ، فَلَوْ وَقَعَ خِلَافٌ فِي عَصْرٍ مِنَ العُصُورِ وَاسْتَقَرَّ، ثُمَّ جَاءَ أَهْلُ العَصْرِ الثَّانِي فَاتَّفَقُوا عَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ، بَيْنَمَا أَصْحَابُ العَصْرِ الأَوَّلِ اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ، فَلَا يُعَدُّ إِجْمَاعًا، فَلَا يَرْفَعُ الخِلَافَ المَاضِيَ.

وَقِيلَ: بَلْ يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ فِي العَصْرِ الثَّانِي.

وَإِذَا أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى قَوْلٍ، فَيَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ، وَلَا يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ العَصْرِ لِثُبُوتِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ أَحَدٌ عَنْ قَوْلِهِ بَعْدَ أَنْ يَتَّفِقُوا.

الإجماع السكوتي:

وَهُوَ: أَنْ يُصَرِّحَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بِمَسْأَلَةٍ، وَيَسْكُتَ البَاقُونَ، لَا لِخَوْفٍ، بَلْ كَانَ فِي مَقْدُورِهِمْ أَنْ يَتَكَلَّمُوا؛ فَيُوحِي هَذَا أَنَّهُمْ رَاضُونَ عَنْ هَذَا القَوْلِ. فِيهِ خِلَافٌ: هَلْ هُوَ إِجْمَاعٌ أَمْ لَا؟

قِيلَ: يَكُونُ إِجْمَاعًا، وَقِيلَ: يَكُونُ حُجَّةً وَلَا يَكُونُ إِجْمَاعًا، وَقِيلَ: لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ وَلَا حُجَّةٍ.

وَقِيلَ: إِنِ انْقَرَضُوا قَبْلَ الإِنْكَارِ فَهُوَ إِجْمَاعٌ، وَهُوَ أَقْرَبُ الأَقْوَالِ.

باب القياس

لُغَةً: التَّقْدِيرُ وَالمُسَاوَاةُ.

وَاصْطِلَاحًا: تَسْوِيَةُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا.

فأركانه:

١) **الفَرْعُ**: وَهُوَ المَقِيسُ.
٢) **الأَصْلُ**: وَهُوَ المَقِيسُ عَلَيْهِ.
٣) **الحُكْمُ**: مَا اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ.
٤) **العِلَّةُ**: المَعْنَى الَّذِي ثَبَتَ بِسَبَبِهِ حُكْمُ الأَصْلِ.

وَقَدْ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَدِلَّةٌ شَرْعِيَّةٌ، مِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ﴾ [الشُّورَى: ١٧]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ﴾ [الأَنبِيَاء: ١٠٤]، فَشَبَّهَ اللهُ تَعَالَى إِعَادَةَ الخَلْقِ بِابْتِدَائِهِ.

وَفِي السُّنَّةِ: «**فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ**».

شروط القياس:

مِنْ شُرُوطِهِ: أَنْ لَا يُخَالِفَ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ، فَلَا اعْتِبَارَ بِقِيَاسٍ يُصَادِفُ النَّصَّ أَوِ الإِجْمَاعَ أَوْ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ (عَلَى القَوْلِ بِحُجِّيَّتِهَا)، وَالقِيَاسُ المُصَادِفُ لِمَا ذُكِرَ هُوَ قِيَاسٌ فَاسِدُ الاِعْتِبَارِ.

كَمَنْ قَاسَ صِحَّةَ زَوَاجِ المَرْأَةِ بِلَا وَلِيٍّ، لِصِحَّةِ عَقْدِ بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا، فَهَذَا قِيَاسٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ يُعَارِضُ النَّصَّ: «**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ**».

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا بِالقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الإِجْمَاعِ، لَا أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِالقِيَاسِ.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ الَّذِي سَنَقِيسُ عَلَيْهِ لَهُ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ؛ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَقِيسَ عَلَى عِلَّةٍ تَعَبُّدِيَّةٍ، كَأَكْلِ لَحْمِ الإِبِلِ يُنْقِضُ الوُضُوءَ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَقِيسَ عَلَيْهِ نَقْضَ الوُضُوءِ بِلَحْمِ البَعِيرِ.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَعْنًى مُنَاسِبٍ لِلْحُكْمِ، يُعْلَمُ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ اعْتِبَارُهُ، كَعِلَّةِ الإِسْكَارِ مِنَ الخَمْرِ، لَكِنْ هُنَاكَ أَوْصَافٌ قَدْ تَرِدُ فِي النُّصُوصِ مَعَ الحُكْمِ، وَفِي أَوْصَافِ بَعْضِ هَذِهِ الأَوْصَافِ لَا عَلَاقَةَ لَهَا بِالحُكْمِ تُسَمَّى وَصْفًا طَرْدِيًّا؛ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الوَصْفُ الطَّرْدِيُّ عِلَّةً.

الوَصْفُ الطَّرْدِيُّ: كَالسَّوَادِ وَالبَيَاضِ، كَمَا جَاءَ فِي قِصَّةِ بُرَيْرَةَ: «**وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا أَسْوَدَ**»، فَلَوْ كَانَ حُرًّا انْتَفَتِ العِلَّةُ وَلَا عَلَاقَةَ بِالسَّوَادِ وَالبَيَاضِ.

الشَّرْطُ الخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ المَوْجُودَةُ فِي الأَصْلِ مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ، كَقِيَاسِ ضَرْبِ الوَالِدَيْنِ عَلَى التَّأْفِيفِ، وَلَا يُمْكِنُ قِيَاسُ التُّفَّاحِ عَلَى البُرِّ؛ لِأَنَّ العِلَّةَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي الفَرْعِ فَالتُّفَّاحُ غَيْرُ مَكِيلٍ.

أقسام القياس:

يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: جَلِيٍّ، وَخَفِيٍّ.

القياس الجلي:

مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ كَانَ مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.

(أَوْ مَقْطُوعًا بِنَفْيِ الفَارِقِ فِيهِ): كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَأْكُلَ أَمْوَالَ اليَتَامَى أَوْ تُحْرِقَهَا.

وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مَقْطُوعًا بِنَفْيِ الفَارِقِ فِيهِ، بَلْ مَظْنُونًا، فَهُوَ لَيْسَ قِيَاسًا جَلِيًّا.

مِثَالُ مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِالإِجْمَاعِ: كَنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقْضِيَ القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ؛ فَقِيَاسُ مَنْعِ الحَاقِنِ مِنَ القَضَاءِ مِنَ القِيَاسِ الجَلِيِّ؛ لِثُبُوتِ عِلَّةِ الأَصْلِ بِالإِجْمَاعِ: تَشْوِيشُ الفِكْرِ.

القياس الخفي:

وَهُوَ مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِاسْتِنْبَاطٍ، مِثْلُ: السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ. وَيُشْتَرَطُ لَهُ: أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ قَطْعٌ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.

مِثَالُهُ: قِيَاسُ الأَشْنَانِ عَلَى البُرِّ بِتَحْرِيمِ الرِّبَا بِجَامِعِ الكَيْلِ، فَالتَّعْلِيلُ بِالكَيْلِ لَمْ يَثْبُتْ بِنَصٍّ وَلَا إِجْمَاعٍ؛ فَعِلَّتُهُ مُسْتَنْبَطَةٌ.

قياس الشبه:

وَهُوَ: أَنْ يَتَرَدَّدَ فَرْعٌ بَيْنَ أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِالأَحْكَامِ، وَفِيهِ شَبَهٌ بِكُلٍّ مِنَ الأَصْلَيْنِ، فَنُلْحِقُهُ بِالأَصْلِ الأَكْثَرِ شَبَهًا.

مِثَالُهُ: العَبْدُ، هَلْ يَمْلِكُ العَبْدُ بِالتَّمْلِيكِ قِيَاسًا عَلَى الحُرِّ أَمْ لَا قِيَاسًا عَلَى البَهِيمَةِ؟ (يُشْبِهُ المَالَ).

فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى هَذَيْنِ الأَصْلَيْنِ: الحُرِّ وَالبَهِيمَةِ، وَجَدْنَا أَنَّ العَبْدَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهُمَا؛ فَمِنْ حَيْثُ أَنَّهُ إِنْسَانٌ عَاقِلٌ يُثَابُ وَيُعَاقَبُ وَيَنْكِحُ وَيُطَلِّقُ، يُشْبِهُ الحُرَّ.

وَمِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يُبَاعُ وَيُرْهَنُ، وَيُورَثُ وَلَا يُودَعُ، وَيُضْمَنُ بِالقِيمَةِ، وَيُتَصَرَّفُ بِهِ، يُشْبِهُ البَهِيمَةَ.

فَهُوَ أَكْثَرُ شَبَهًا بِالأَمْوَالِ؛ فَيُلْحَقُ بِهَا فَلَوْ قُتِلَ العَبْدُ فَيَجِبُ لِسَيِّدِهِ القِيمَةُ لَا الدِّيَّةُ.

قياس العكس:

وَهُوَ: إِثْبَاتُ نَقِيضِ حُكْمِ الأَصْلِ فِي الفَرْعِ، لِوُجُودِ نَقِيضِ عِلَّةِ حُكْمِ الأَصْلِ فِي الفَرْعِ.

وَمِثَالُهُ: «**وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ**». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ.. فَأَثْبَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الفَرْعِ -وَهُوَ الوَطْءُ الحَلَالُ- نَقِيضَ حُكْمِ الأَصْلِ -وَهُوَ

الوَطْءُ الحَرَامُ- لِوُجُودِ نَقِيضِ عِلَّةِ حُكْمِ الأَصْلِ فِيهِ، وَأَثْبَتَ لِلْفَرْعِ أَجْرًا؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ حَلَالٌ، كَمَا فِي الأَصْلِ، وَوِزْرًا لِأَنَّهُ وَطْءٌ حَرَامٌ.

باب الأخبار

أقسام الخبر باعتبار طرقه:

المتواتر:

وَهُوَ: مَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ فِي كُلِّ الطَّبَقَاتِ، يَسْتَحِيلُ فِي العَادَةِ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الكَذِبِ، وَأَسْنَدُوهُ إِلَى الحِسِّ.

وَالحَدِيثُ الصَّحِيحُ: مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ تَامُّ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ، وَخَلَا عَنِ الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ القَادِحَةِ.

وَالعَدَالَةُ: مَلَكَةٌ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى مُلَازَمَةِ التَقْوَى.

تَامُّ الضَّبْطِ: يَعْنِي: حِفْظُهُ قَوِيٌّ.

بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ: جَمِيعُ رُوَاةِ هَذَا الإِسْنَادِ سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِ.

وَالشُّذُوذُ: مُخَالَفَةُ الثِّقَةِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ.

العِلَّةُ: أَمْرٌ خَفِيٌّ قَادِحٌ.

وَالحَسَنُ: مَا يَرْوِيهِ عَدْلٌ خَفَّ ضَبْطُهُ عَنِ التَّمَامِ، بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ، وَخَلَا عَنِ الشُّذُوذِ.

وَالحَدِيثُ الحَسَنُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ فَإِنَّهُ يَرْتَقِي لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لِغَيْرِهِ.

الحَدِيثُ الضَّعِيفُ: مَا خَلَا مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ، وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَى مَنْ فَقَدَ شَرْطًا فَأَكْثَرَ مِنْ شُرُوطِ الصَّحِيحِ أَوِ الحَسَنِ.

وَالضَّعِيفُ نَوْعَان:

١) إِمَّا ضَعِيفٌ شَدِيدُ الضَّعْفِ.
٢) أَوْ ضَعِيفٌ يَسِيرٌ يَنْجَبِرُ.

وَلَوِ انْفَقَدَتِ العَدَالَةُ، فَهُوَ ضَعْفٌ شَدِيدٌ لَا يَنْجَبِرُ.

وَلَوْ كَانَ سَيِّئَ الحِفْظِ لَا يَرْقَى إِلَى الحَسَنِ وَلَا إِلَى الصَّحِيحِ، فَهُوَ ضَعِيفٌ ضَعْفًا يَسِيرًا.

وَهُوَ الَّذِي إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ، وَكَانَ ضَعْفًا مُنْجَبِرًا سَيَرْتَقِي إِلَى الحَسَنِ لِغَيْرِهِ.

صيغ التحمل والأداء:

لِلْحَدِيثِ أَدَاءٌ وَتَحَمُّلٌ.

التَّحَمُّلُ: أَخْذُ الحَدِيثِ عَنِ الغَيْرِ. **وَالأَدَاءُ**: إِبْلَاغُ الحَدِيثِ إِلَى الغَيْرِ.

وَلَهُ صِيَغٌ مِنْهَا:

- **حَدَّثَنِي**: إِذَا كَانَ الشَّيْخُ هُوَ الَّذِي يَقْرَأُ حَدِيثَهُ أَوْ كِتَابَهُ.

- **أَخْبَرَنِي**: لِمَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ، وَيُسَمُّونَهُ: طَرِيقَةَ العَرْضِ.

- **أَخْبَرَنِي إِجَازَةً**: لَمْ يَسْمَعْ وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَى الشَّيْخِ، بَلْ أَجَازَهُ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ الكِتَابَ.

وَالإِجَازَةُ: إِذْنٌ لِلتِّلْمِيذِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقَةِ القِرَاءَةِ.

- **العَنْعَنَةُ**: رِوَايَةُ التِّلْمِيذِ عَنْ شَيخِهِ بِـ(عَنْ). وَحُكْمُهَا: الاِتِّصَالُ بِشَرْطَيْنِ:

١) المُعَاصَرَةُ.
٢) السَّلَامَةُ مِنَ التَّدْلِيسِ، أَيْ: إِنْ عُرِفَ أَنَّهُ يُوهِمُ بِالسَّمَاعِ، وَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ، فَلَا نَقْبَلُ مِنْهُ، إِلَّا مَا صَرَّحَ فِيهِ بِالسَّمَاعِ.

باب التعارض

التَّعَارُضُ لُغَةً: التَّقَابُلُ وَالتَّمَانُعُ.

وَاصْطِلَاحًا: تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ، بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.

وَلَهُ أَرْبَعُ حَالَاتٍ:

الأُولَى: أَنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ لَا يُمْكِنَ الجَمْعُ، لَكِنْ يُعْلَمُ المُتَقَدِّمُ مِنَ المُتَأَخِّرِ، فَنَعْمَلُ بِالنَّسْخِ.

الثَّالِثَةُ: أَنْ لَا يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَلَنْجَأُ إِلَى التَّرْجِيحِ.

الرَّابِعَةُ: أَنْ لَا يُمْكِنَ الجَمْعُ وَلَا التَّرْجِيحُ، فَنَتَوَقَّفُ.

وَقَدْ يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا، بِحَيْثُ يُحْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَالٍ لَا يُنَاقِضُ الآخَرَ.

مِثَالُهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القَصَص: ٥٦]، وَ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾﴾ [الشُّورَى: ٥٢]. فَفِي الآيَةِ الأُولَى، الهِدَايَةُ هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ إِلَى العَمَلِ، فَهِيَ بِيَدِ اللهِ وَحْدَهُ، وَالثَّانِيَةُ هِيَ هِدَايَةُ الدِّلَالَةِ إِلَى الحَقِّ.

وَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ، فَالمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ لِلْمُتَقَدِّمِ؛ فَيُعْمَلُ بِهِ دُونَ الأَوَّلِ.

مِثَالُهُ: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ﴾ [البَقَرَة: ١٨٤]، فَظَاهِرُ الآيَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الصَّوْمِ وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥]، فَأَوْجَبَتِ الصِّيَامَ؛ فَالآيَةُ الثَّانِيَةُ نَسَخَتِ الأُولَى.

فَإِنْ لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ، عُمِلَ بِالرَّاجِحِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُرَجِّحٌ.

مِثَالُهُ: «**مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ**»، فَهَذَا الحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ، وَقَوْلُهُ ﷺ لِلرَّجُلِ: «**إِنَّمَا هُوَ بِضْعَةٌ مِنْكَ**»، فَيُثْبَتُ هُنَا أَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ؛ فَيُرَجَّحُ الأَوَّلُ لِعِدَّةِ مُرَجِّحَاتٍ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ، وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ طُرُقًا، وَمُصَحِّحُوهُ أَكْثَرُ، وَلِأَنَّهُ نَاقِلٌ عَنِ الأَصْلِ، فَفِيهِ زِيَادَةُ عِلْمٍ.

فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُرَجِّحٌ وَجَبَ التَّوَقُّفُ، وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهُ مِثَالٌ صَحِيحٌ.

التعارض بين خاصين:

* إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا؛ فَيَجِبُ الجَمْعُ.

مِثَالُهُ: حَدِيثُ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّاهَا بِمِنًى، فَهَذَا حَدِيثٌ خَاصٌّ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا: أَنَّهُ صَلَّاهَا بِمَكَّةَ، وَلَمَّا خَرَجَ إِلَى مِنًى أَعَادَهَا بِمَنْ فِيهَا مِنْ أَصْحَابِهِ.

فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ، فَالثَّانِي نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ، إِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ﴾ [الأَحْزَاب: ٥٠]، فَهَذِهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، وَفِيهَا أَنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَوْلُهُ: ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ [الأَحْزَاب: ٥٢]، فَهِيَ تُعَارِضُ الأُولَى، وَفِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَ نِسَائِهِ اللَّاتِي مَعَهُ؛ فَالثَّانِيَةُ نَاسِخَةٌ لِلْأُولَى.

* وَالعَمَلُ بِالرَّاجِحِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُرَجِّحٌ.

مِثَالُهُ: حَدِيثُ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، يُعَارِضُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَهُوَ نَصٌّ خَاصٌّ لَا يُمْكِنُ الجَمْعُ وَلَا النَّسْخُ، نَلْجَأُ لِلتَّرْجِيحِ، فَالرَّاجِحُ كَلَامُ مَيْمُونَةَ؛ لِأَنَّهَا صَاحِبَةُ القِصَّةِ، وَهِيَ أَعْرَفُ، وَلِأَنَّ حَدِيثَهَا مُؤَيَّدٌ بِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

* فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُرَجِّحٌ، نَلْجَأُ لِلتَّوَقُّفِ، وَلَا مِثَالَ صَحِيحٌ لَهُ.

* وَإِنْ كَانَ التَّعَارُضُ بَيْنَ عَامٍّ وَخَاصٍّ، فَنَحْمِلُ العَامَّ عَلَى الخَاصِّ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ»، فَهَذَا العَامُّ. وَقَوْله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، خَاصٌّ.

* أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ نَصَّيْنِ أَحَدُهُمَا أَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ، فَلَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

١) أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ عُمُومِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ، فَيُخَصَّصُ بِهِ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البَقَرَة: ٢٣٤]، فَهِيَ خَاصَّةٌ بِالمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَعَامَّةٌ فِي الحَامِلِ وَغَيْرِهَا، وَقَوْلُهُ: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطَّلَاق: ٤]، فَهِيَ خَاصَّةٌ بِالحَامِلِ، وَعَامَّةٌ بِالمُتَوَفَّى زَوْجُهَا وَغَيْرِ المُتَوَفَّى.

٢) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَنَا دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ عُمُومِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ، فَنَلْجَأُ لِلتَّرْجِيحِ. مِثَالُهُ: «**إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ**». وَقَوْلُهُ ﷺ: «**لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ**».

فَالأَوَّلُ خَاصٌّ فِي تَحِيَّةِ المَسْجِدِ عَامٌّ بِالوَقْتِ: وَقْتِ النَّهْيِ وَغَيْرِهِ.

وَالثَّانِي خَاصٌّ فِي الوَقْتِ، عَامٌّ فِي الصَّلَاةِ؛ فَيَشْمَلُ تَحِيَّةَ المَسْجِدِ، وَالرَّاجِحُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الثَّانِي بِالأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ تَخْصِيصُهُ لِأَشْيَاءَ أُخْرَى كَقَضَاءِ الفَرِيضَةِ، وَإِعَادَةِ الجَمَاعَةِ، فَضَعُفَ عُمُومُهُ.

٣) وَإِنْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ وَلَا مُرَجِّحَ لِتَخْصِيصِ عُمُومِ أَحَدِهِمَا عَلَى الثَّانِي، وَجَبَ العَمَلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيمَا لَا يَتَعَارَضَانِ فِيهِ، وَالتَّوَقُّفُ فِي الصُّوَرِ الَّتِي يَتَعَارَضَانِ فِيهَا.

وَلَا يُمْكِنُ التَّعَارُضُ بَيْنَ النُّصُوصِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الجَمْعُ، وَلَا النَّسْخُ، وَلَا التَّرْجِيحُ. وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ تَعَارُضٌ فَالتَّعَارُضُ لَيْسَ فِي النُّصُوصِ، بَلْ فِي ذِهْنِ المُجْتَهِدِ.

الترتيب بين الأدلة

إِذَا اتَّفَقَتِ الأَدِلَّةُ عَمِلْنَا بِهَا، أَوِ انْفَرَدَ أَحَدُهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ وَجَبَ إِثْبَاتُهَا.

وَإِنْ تَعَارَضَتْ وَأَمْكَنَ الجَمْعُ، وَجَبَ الجَمْعُ. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ، فَنَعْمَلُ بِالنَّسْخِ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنِ النَّسْخُ وَجَبَ التَّرْجِيحُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ التَّرْجِيحُ نَتَوَقَّفُ فِيهَا.

وَالتَّرْجِيحُ يَكُونُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَيُقَدَّمُ النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ، (النَّصُّ: الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا. وَالظَّاهِرُ: الَّذِي يَحْتَمِلُ مَعْنًى رَاجِحًا، مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ).

وَيُقَدَّمُ الظَّاهِرُ عَلَى المُؤَوَّلِ: (اللَّفْظُ المَحْمُولُ عَلَى الاِحْتِمَالِ المَرْجُوحِ).

وَيُقَدَّمُ المَنْطُوقُ عَلَى المَفْهُومِ، فَمَا نَطَقَ بِهِ النَّصُّ يُقَدَّمُ عَلَى مَا فُهِمَ مِنَ النَّصِّ، وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ.

وَيُقَدَّمُ المُثْبَتُ عَلَى النَّافِي، وَالنَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ عَلَى المُبْقِي عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَعَ النَّاقِلِ زِيَادَةُ عِلْمٍ.

وَالعَامُّ المَحْفُوظُ: هُوَ الَّذِي لَمْ يُخَصَّصْ عَلَى غَيْرِ المَحْفُوظِ.

وَمَا كَانَتْ صِفَاتُ القَبُولِ فِيهِ أَكْثَرُ عَلَى مَا دُونَهُ. وَصَاحِبُ القِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ.

وَيُقَدَّمُ الإِجْمَاعُ القَطْعِيُّ عَلَى الإِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ.

وَإِذَا حَصَلَ تَعَارُضٌ بَيْنَ القِيَاسَيْنِ، يُقَدَّمُ الجَلِيُّ عَلَى الخَفِيِّ.

المفتي والمستفتي

المُفْتِي: هُوَ المُخْبِرُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ. المُسْتَفْتِي: السَّائِلُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

شروط الفتوى:

١) أَنْ يَكُونَ المُفْتِي عَارِفًا بِالحُكْمِ يَقِينًا أَوْ بِظَنٍّ رَاجِحٍ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ التَوَقُّفُ.
٢) أَنْ يَتَصَوَّرَ السُّؤَالَ تَصَوُّرًا تَامًّا، لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الحُكْمِ عَلَيْهِ؛ فَالحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ.
٣) أَنْ يَكُونَ هَادِئَ البَالِ؛ فَلَا يُفْتِي حَالَ شُغْلِ فِكْرِهِ بِغَضَبٍ أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ.

شروط وجوب الفتوى:

١) وُقُوعُ الحَادِثَةِ المَسْؤُول عَنْهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُ السَّائِلِ التَّعَلُّمَ.
٢) أَنْ لَا يَعْلَمَ مِنْ حَالِ السَّائِلِ أَنْ قَصْدَهُ التَّعَنُّتُ أَوْ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ المَقَاصِدِ السَّيِّئَةِ، فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ حَالِهِ لَمْ تَجِبِ الفَتْوَى.
٣) أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى الفَتْوَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ضَرَرًا، فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَجَبَ الإِمْسَاكُ عَنْهَا.

ما يلزم المستفتي:

١) أَنْ يُرِيدَ بِاسْتِفْتَائِهِ الحَقَّ وَالعَمَلَ بِهِ، لَا تَتَبُّعَ الرُّخَصِ وَغَيْرَ ذَلِكَ.

٢) أَنْ لَا يَسْتَفْتِيَ إِلَّا مَنْ يَعْلَمُهُ مِنْ أَهْلِ الفُتْيَا، أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الفُتْيَا. وَيَجِبُ أَنْ يَخْتَارَ الأَوْرَعَ وَالأَعْلَمَ.

٣) أَنْ يَصِفَ حَالَتَهُ وَصْفًا دَقِيقًا صَادِقًا؛ فَلَا يَلِيقُ عَلَى السَّائِلِ أَنْ يَسْأَلَ وَيُخْفِيَ بَعْضَ المَعْلُومَاتِ، حَتَّى يَحْصُلَ عَلَى إِجَابَةٍ مُنَاسِبَةٍ.

٤) أَنْ يَنْتَبِهَ لِمَا يَقُولُهُ المُفْتِي؛ حَيْثُ لَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ فَهِمَ الجَوَابَ كَامِلًا.

باب الاجتهاد

الاِجْتِهَادُ لُغَةً: بَذْلُ الجُهْدِ لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ شَاقٍّ.

وَاصْطِلَاحًا: بَذْلُ الجُهْدِ لِإِدْرَاكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

وَالمُجْتَهِدُ: مَنْ بَذَلَ جُهْدَهُ لِذَلِكَ.

شروط الاجتهاد:

١) أَنْ يَعْلَمَ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، كَآيَاتِ الأَحْكَامِ وَأَحَادِيثِ الأَحْكَامِ مَا يَحْتَاجُهُ إِلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ، كَمَعْرِفَةِ الحُكْمِ عَلَى الحَدِيثِ وَالنَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

٢) أَنْ يَعْرِفَ مِنَ الأَدِلَّةِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الحُكْمُ مِنْ تَخْصِيصٍ وَتَقْيِيدٍ وَنَحْوِهِ.

٣) أَنْ يَعْرِفَ اللُّغَةَ وَأُصُولَ الفِقْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِدَلَالَاتِ الأَلْفَاظِ، كَالعَامِّ وَالخَاصِّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

٤) أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنِ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنْ أَدِلَّتِهَا.

وَقَدْ يَتَجَزَّأُ الاِجْتِهَادُ. وَقِيلَ: لَا يَتَجَزَّأُ.

ما يلزم المجتهد:

يَلْزَمُهُ: أَنْ يَبْذُلَ جُهْدَهُ لِمَعْرِفَةِ الحَقِّ، ثُمَّ يَحْكُمُ بِمَا ظَهَرَ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَلَا يَلْزَمُ إِذَا اجْتَهَدَ أَنْ يَصِلَ لِقَوْلٍ رَاجِحٍ، فَإِذَا لَمْ يَصِلْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَقُّفُ، وَيُقَلِّدُ مَنْ يَثِقُ بِعِلْمِهِ.

باب التقليد

التَّقْلِيدُ لُغَةً: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي العُنُقِ مُحِيطًا بِهِ كَالقِلَادَةِ.

وَاصْطِلَاحًا: اتِّبَاعُ مَنْ قَوْلُهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ.

خَرَجَ بِهَذَا القَوْلِ: اتِّبَاعُ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ، وَالإِجْمَاعُ؛ فَلَا يُسَمَّى اتِّبَاعُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَقْلِيدًا؛ لِأَنَّهُ اتِّبَاعٌ لِلْحُجَّةِ، وَقَدْ يُسَمَّى تَقْلِيدًا عَلَى وَجْهِ المَجَازِ وَالتَّوَسُّعِ.

يكون التقليد في موضعين:

١) أَنْ يَكُونَ المُقَلِّدُ عَامِّيًا لَا يَسْتَطِيعُ مَعْرِفَةَ الحُكْمِ بِنَفْسِهِ، فَفَرْضُهُ التَّقْلِيدُ؛ فَلَا يَجْتَهِدُ: ﴿فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٧﴾ [الأَنبِيَاء: ٧]، وَيُقَلِّدُ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُهُ عِلْمًا وَوَرَعًا.

٢) المُجْتَهِدُ إِذَا لَمْ يَصِلْ لِلْحُكْمِ، أَوْ كَانَتْ نَازِلَةً لَا وَقْتَ عِنْدَهُ لِلِاجْتِهَادِ، فَيُقَلِّدُ.

مَسْأَلَةٌ: وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ لِجَوَازِ التَّقْلِيدِ: أَنْ لَا تَكُونَ المَسْأَلَةُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ الَّتِي يَجِبُ اعْتِقَادُهَا؛ لِأَنَّ العَقَائِدَ يَجِبُ الجَزْمُ فِيهَا، وَالتَّقْلِيدُ إِنَّمَا يُفِيدُ الظَّنَّ فَقَطْ.

وَالرَّاجِحُ: أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﴿فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٧﴾ [الأَنبِيَاء: ٧].

أنواع التقليد:

١) عَامٌّ: أَنْ يَلْتَزِمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا وَيَأْخُذَ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ، وَقِيلَ: هُوَ وَاجِبٌ؛ لِتَعَذُّرِ الاِجْتِهَادِ بِالمُتَأَخِّرِينِ.

وَقِيلَ: هُوَ حَرَامٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الاِلْتِزَامِ المُطْلَقِ لِاتِّبَاعِ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقِيلَ: هُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ اتِّبَاعٌ لِلْأَئِمَّةِ.

وَنَقُولُ: الَّذِي يَلْتَزِمُ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا، فَإِنْ كَانَ هَذَا الاِلْتِزَامُ نَابِعًا عَنِ اعْتِقَادِ أَنَّ هَذَا المَذْهَبَ مَعْصُومٌ، فَلَا يَجُوزُ. أَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ بَابِ الثِّقَةِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَمَنِ الْتَزَمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا، ثُمَّ فَعَلَ خِلَافَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ لِعَالِمٍ آخَرَ، وَلَا اسْتِدْلَالٍ، وَلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ يَقْتَضِي حِلَّ مَا يَفْعَلُهُ، فَهُوَ مُتَّبِعٌ لِهَوَاهُ، وَهَذَا مُنْكَرٌ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ ضَعْفُ مَسْأَلَتِهِ، أَوْ يَشْعُرَ أَنَّ القَوْلَ الآخَرَ أَقْوَى».

الفهرس

علم أصول الفقه ٣

تعريف أصول الفقه: ٣

تعريف علم أصول الفقه: ٤

فائدة هذا العلم: ٥

أول من ألف في هذا الفن: ٥

باب الأحكام ٦

أقسام الأحكام الشرعية: ٧

الأحكام الوضعية: ٩

مسألة: في الفرق بين الفاسد والباطل: ١٠

باب العلم ١١

أقسام الكلام ١٢

الخبر: ١٢

الإنشاء: ١٢

باب الحقيقة والمجاز ١٤

الحقيقة: ١٤

المجاز: ١٥

باب الأمر ١٦

تعريفه: ١٦

صيغ الأمر: ١٦

باب النهي ١٩

موانع التكليف:..... ٢٠
باب العام ٢٢
الصيغ التي تدل على العموم: ٢٢
العمل بالعام: ٢٣
الخاص ٢٤
دليل التخصيص: ٢٤
المطلق والمقيد ٢٩
الفرق بين العام والمطلق:..... ٢٩
العمل بالمطلق: ٣٠
مسألة:..... ٣٠
المجمل والمبين ٣١
المجمل: ٣١
المبين: ٣١
طريقة البيان: ٣٢
باب الظاهر والمؤول ٣٣
أقسام التأويل:..... ٣٤
باب النسخ..... ٣٥
شروط النسخ:..... ٣٦
أقسام النسخ:..... ٣٦
حكمة النسخ:..... ٣٨
باب الأخبار..... ٣٩

مسألة التقرير: ٤٠
أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: ٤٠
باب الإجماع ٤١
أنواع الإجماع: ٤٢
شروط وجوب الإجماع: ٤٢
الإجماع السكوتي: ٤٣
باب القياس ٤٤
فأركانه: ٤٤
شروط القياس: ٤٤
أقسام القياس: ٤٦
القياس الجلي: ٤٦
القياس الخفي: ٤٦
قياس الشبه: ٤٧
قياس العكس: ٤٧
باب الأخبار ٤٨
أقسام الخبر باعتبار طرقه: ٤٨
المتواتر: ٤٨
صيغ التحمل والأداء: ٤٩
باب التعارض ٥١
التعارض بين خاصين: ٥٢
الترتيب بين الأدلة ٥٦

المفتي والمستفتي ٥٧

شروط الفتوى: ٥٧

شروط وجوب الفتوى: ٥٧

ما يلزم المستفتي: ٥٨

باب الاجتهاد ٥٩

شروط الاجتهاد: ٥٩

ما يلزم المجتهد: ٦٠

باب التقليد ٦٠

يكون التقليد في موضعين: ٦٠

أنواع التقليد: ٦١

الفهرس ٦٢

